I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para el trámite de solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación para los contratos de interventoría, relacionado con el siguiente formato:

MEPI-MN1-IN-13-FR-1: Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga Contrato de Interventoría.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica para el trámite de solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga de los contratos de interventoría suscritos por la Entidad.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en el formato que hace parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en el formato del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos

4. Es responsabilidad de la Interventoría presentar mediante el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 la justificación técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, la cual debe ser presentada ante el Comité de Contratación del INVIAS.

   Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (costos directos de personal y otros costos directos, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación Financiera debe indicar el monto de los recursos solicitados en el trámite de adición y/o modificación y la justificación Presupuestal hace referencia al respaldo presupuestal con que se cuenta para atender la solicitud.

6. El concepto del Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

7. Toda modificación contractual que sea sustancial debe ser presentada ante el Comité de Contratación.

8. El Comité tiene la función de estudiar, analizar y aprobar o no las solicitudes relacionadas con adiciones, prórrogas y modificaciones sustanciales de los contratos suscritos por la Entidad. En consecuencia, la solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga solo se entiende aprobada por el Comité de Contratación con la suscripción del Acta correspondiente y para su ejecución se requiere de la suscripción y legalización de la minuta contractual a que haya lugar.

9. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-13-FR-1

1. Si para el cumplimiento del objeto contractual se requiere prórroga y/o modificación y/o adición del contrato de interventoría, el Interventor debe presentar mediante comunicación escrita al Supervisor del contrato de interventoría la respectiva solicitud con su justificación técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otras según el caso.

2. El Supervisor del contrato de interventoría estudia y analiza la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación presentada por el Interventor y de considerarla viable, diligencia conjuntamente con el Interventor el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoría, en el cual se presenta el concepto del Supervisor del contrato de interventoría.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría deben verificar que las garantías y seguros contractuales se encuentren actualizados, por cuanto es un requisito indispensable para la suscripción de la minuta correspondiente.

4. El Interventor debe anexar los siguientes documentos soporte para la presentación ante el Comité de Contratación:

   - Cuando se requiera, el Proyecto de Acta de Modificación de Costos de Interventoría (formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1) firmado por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

   - Cuando se requiera, el proyecto del nuevo Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas (formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1) firmado por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

   - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-16 Seguimiento garantías contractuales contrato de interventoría.

   - Para contratos adicionales en valor: El proyecto de la Reprogramación al Plan de Cargas (formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1) debe considerar que los recursos adicionados se ejecuten en la vigencia fiscal a que correspondan. Cuando la adición requerida afecte el personal ambiental, social y predial y de sostenibilidad, debe contarse con el respectivo pronunciamiento favorable mediante memorando por parte de la Subdirección de Sostenibilidad como requisito previo a la presentación

ante el Comité de Contratación, documento que debe relacionarse en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1, en la casilla “otros documentos que soportan la solicitud”.

- Para contratos adicionales en plazo: El proyecto de la Reprogramación al Plan de Cargas (formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1) debe ajustarse al nuevo plazo solicitado. De requerirse ampliar el plazo a la vigencia fiscal siguiente, debe anexarse la autorización de vigencias futuras que permita sustituir los recursos que no se alcancen a ejecutar en la vigencia actual por recursos de futuras vigencias.

5. El Interventor debe entregar a la Unidad Ejecutora, el formato de solicitud debidamente diligenciado anexando los documentos soporte.

6. Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de interventoría presentar a la Unidad Ejecutora la solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga con los documentos soporte originales debidamente diligenciados y suscritos, con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha del vencimiento del contrato, según el caso.

7. Una vez suscrito el contrato adicional en valor y/o en plazo y/o modificación, el Interventor debe realizar los ajustes a los documentos soportes requeridos (Acta de Modificación de Costos, Reprogramación al Plan de Cargas) de conformidad con lo aprobado en el Comité de Contratación, estos documentos deben ser radicados en la dependencia correspondiente para continuar el trámite de firmas

V. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-11-1 y Formato que reemplaza MSE-FR-19-1.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-13 y Formato que reemplaza MINFRA-MN-IN-13-FR-1.